

1501003-39.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501003-39.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3012501/2022 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 23118311 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN

Data da Audiência:

08/11/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1501003-39.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) constituída, a Dra. MARLENE MELCHIORI VIEIRA. Iniciados os trabalhos, foi dada a oportunidade para apresentação de defesa prévia e a Dra. Defensora assim se pronunciou: MM Juiz, a acusada não cometeu o delito que lhe foi imputado na denúncia e provará sua inocência no decorrer da instrução criminal. Não tem testemunhas a arrolar. Em seguida, o MM Juiz deliberou: recebo a denúncia, porque há justa causa para a acusação. Anote-se, se o caso, o recebimento da denúncia, bem como deverá a d. serventia providenciar as comunicações de praxe. Na sequência, foi

interrogada a acusada, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Marcelo e Diego. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN, nos autos qualificada, foi denunciada como incurso no art. 50, da Lei das Contravenções Penais, pela seguinte prática delitiva: "Noticiam os autos que no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 14 horas, na Rua Laguna, nº 97, Parque Ipiranga, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN, qualificada a fls. 06, estabelecia e explorava jogo de azar em local acessível ao público, por meio de maquinário eletronicamente programável, conhecido popularmente como caça-níquel, conforme laudo pericial de fls. 10/20. 2. Consoante restou apurado, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Catanduva (autos nº1500741-89.2022.8.26.0132), compareceram ao local dos fatos a fim de averiguar denúncia de que no local havia a exploração de jogos de azar, por meio de máquinas caça-níqueis, também conhecidas como vídeo bingo. Ao chegar ao imóvel, foi constatada a existência de 06 (seis) máquinas, estabelecidas em local acessível ao público para o uso indeterminado de pessoas. 3. A denunciada, ouvida perante a digna autoridade policial (fls. 06), confessou que gerenciava o local destinado a jogos de azar, ganhando o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como informou que o local é aberto ao público aos finais de semana. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN, como incurso no artigo 50 do Decreto-Lei nº 3688/41. Requeiro que, recebida e atuada esta, seja o denunciado citado para, sob pena de revelia, ser interrogado e acompanhar os demais atos processuais, ouvindo-se oportunamente as pessoas do rol abaixo e prosseguindo-se, até final condenação, nos termos dos artigos 77 a 81 da Lei n. 9.099/95. Em razão de seus antecedentes, não fez jus a acusada aos benefícios previstos em lei. Dispensio, no mais, o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9099/95. Fundamento e Decido: Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 03, do laudo pericial de págs. 10/20, o qual demonstra que as máquinas apreendidas eram aptas para realização do jogo de azar, e da prova oral, colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que a própria acusada, interrogada nesta data, confessou a infração penal, dizendo que mantinha as máquinas caça-níqueis, em razão de se encontrar em dificuldades financeiras. Além da confissão judicial, os policiais civis ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, localizaram seis máquinas caça-níqueis, sendo que a acusada admitiu ser a administradora do local da apreensão. Assim, ante a apreensão realizada, a confissão judicial e os relatos dos agentes da lei, a prova não deixa dúvidas no sentido de que a acusada explorava jogo de azar no local mencionado nos autos, cometendo, assim, a contravenção penal que lhe foi imputada na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais da acusada (processo nº 0000521-44.2017.8.26.0132, pág. 36), fixo a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, mínima legal, acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente específica a acusada (processo nº 0005735-50.2016.8.26.0132 - pág. 37 - não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ela confessou a prática da infração penal nesta audiência, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da

Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absoluta - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Torno definitiva a pena, na ausência de outras causas de modificação, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, compatível para o caso presente, uma vez que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça, portanto, e a acusada confessou a prática delitiva, vale dizer, colaborou com a Justiça. Incabível, porém, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante os maus antecedentes e a reincidência. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação pela que a Justiça Pública move contra JUSSARA DE FATIMA PESSOA PAIZAN, melhor qualificada nos autos, para o

fim de CONDENÁ-LA como incurso no art. 50, "caput", da Lei das Contravenções Penais, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Sem condenação nas custas e despesas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º e alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizada até a Lei nº 15.760, de 31 de março de 2015. A propósito: "19.6.5. Taxa judiciária. De acordo com a redação do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual Paulista n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFESPs será pago, a final, pelo réu, se condenado..." (Fernando Capez, Curso de Processo Penal, São Paulo : Saraiva, 16ª edição, 2009, p. 477). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Oficie-se comunicando que a destruição das máquinas caça-níqueis está autorizada, com o trânsito em julgado. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e a acusada pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. Expeça-se o necessário para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça em Juízo a acusada para a realização de audiência admonitória; expeça-se, concomitantemente, mandado de prisão, o qual deverá ser cumprido no ato da audiência admonitória e, após, guia de recolhimento definitiva. Após, conclusos os autos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.